



--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE--
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, all'esito della discussione, ha emesso la seguente

--SENTENZA--

nella causa civile promossa

DA

Parte_1 << *C.F._1* >> nato a Milano il 07/11/1974 *Pt_1*
[...] nato il 7 novembre 1974 a Milano, c.f. *C.F._1*, residente in
Milano via Giovanni Antonio Amadeo n. 24 elettivamente domiciliato in Roma, viale
Giulio Cesare 71 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco, c.f.
C.F._2, numero di telefax 0645422227, indirizzo di posta elettronica
certificata: *Email_1*, patrocinato/a dall'Avv. INDACO
GIANLUCA;
RICORRENTE/OPPONENTE

CONTRO

CP_1 << *C.F._3* >> nato a Carpi il 31/01/1943 *CP_2*
[...] (C.F. *C.F._3*), nato a Carpi il 31 gennaio 1943, residente in
20129 – Milano, Via Fratelli Bronzetti n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola
Nunziata (C.F. *C.F._4*, p.e.c. nicola. *Email_2* .e.c.avvocati.it -
fax 02780223) patrocinato/a dall'Avv. NUNZIATA NICOLA;
RESISTENTE/OPPOSTO

Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.



--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE¹--

Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte opponente **Parte_2** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 25 giugno 2021 al n. 12069, n. r.g. 15287/2021, notificato in data 23 settembre 2021, con cui si ingiungeva a **Parte_1** di pagare la somma di euro €14.468,65, oltre interessi e spese della procedura importi questi asseritamente dovuti alla parte opposte, a titolo di canoni di locazione relativi all'immobile sito in Milano, in via Giovanni Antonio Amadeo n. 24

Esponendo preliminarmente la difesa di **Parte_2** che a differenza di quanto sostenuto dall'odierno opposto ed ingiungente **CP_1** il rapporto locatizio tra le parti di cui è causa (non trovava affatto fonte in un rapporto locatizio del 2004 come invece assunto nel ricorso monitorio) ma era regolato dal contratto sottoscritto in data **06/03/2013** (registrato telematicamente presso l'**Organizzazione_1** di **Org_2** il 19 marzo 2014 al n. 002866 serie 1T, codice Identificativo **CodiceFiscale_5**), rapporto questo **cessato in data 23 ottobre 2019** a seguito dell'acquisto da parte del conduttore **Pt_1** [...] dell'immobile oggetto della locazione (doc. 1 e 2).

Peraltro evidenziava che il fatto oggettivo ed univoco per cui il rapporto locatizio tra le parti di cui è causa fosse regolato dal citato contratto di locazione era anche ulteriormente provato proprio dallo stesso ed espresso richiamo operato **nell'atto di compravendita** (a repertorio n. 4170 e raccolta n. 2746 del **23 ottobre 2019, in atti del Notaio Per_1**) rogito in cui lo stesso opponente **Parte_1** (**acquirente** dell'immobile unitamente alla di lui moglie **Parte_3** [...] nata a Busto Arsizio il giorno 8 settembre 1977) acquistava dal **venditore CP_2** (odierno opposto) l'immobile oggetto della locazione. Di seguito qui riprodotto l'art. 8 del rogito.....

OMISSIS

¹ La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; *In limine litis* va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione; Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).



ARTICOLO 8 - EFFICACIA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEI BENI
IN OGGETTO

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il trasferimento dei diritti in oggetto si verifica con la sottoscrizione del presente atto.

La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico delle unità immobiliari oggetto del presente atto, ad ogni effetto utile ed oneroso, a partire da oggi, dando atto le parti che la parte acquirente è già nel possesso materiale degli immobili in quanto locataria, in forza del contratto di locazione sottoscritto in data 6 marzo 2013, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Milano l'19 marzo 2014 al n. 002866 serie 1T, codice identificativo TNL14T002866000TK.

Le parti dichiarano e convengono che le spese condominiali ordinarie e straordinarie, anche pregresse, sono assunte a esclusivo carico della parte acquirente per espresso accordo tra le stesse.

Pt_4

(cfr. doc. 2, alla pag. 5).

Chiedeva quindi la parte opponente --in via preliminare-- di accertare e dichiarare, la nullità del decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto sulla scorta di un rapporto contrattuale cessato e novato da altro rapporto contrattuale e, pertanto, chiedeva di accogliere la formulata opposizione dichiarando nullo ed inefficace il decreto del 25 giugno 2021 n. 12069, n. r.g. 15287/2021, notificato in data 23 settembre 2021, del Tribunale di Milano.

Chiedeva, nel merito, di accertare e dichiarare anche il difetto di legittimazione attiva dell'avvocato CP_1 oltre ad altre domande anche accessori (nel dettaglio indicate in nota²).

Si costituiva ritualmente la controparte opposta CP_2 con proprio atto difensivo offrendo una diversa prospettazione in fatto ed in diritto ed articolando conclusioni difformi nel merito così come rassegnate³ in atti. Esponeva *testualmente* l'opposto CP_2 che

² Conclusioni di parte Parte_2accogliere la presente opposizione dichiarando nullo ed inefficace il decreto del 25 giugno 2021 n. 12069, n. r.g. 15287/2021, notificato in data 23 settembre 2021, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto al dottor Pt_1 [...] di pagare la somma di euro 14.468,65 oltre interessi e spese della procedura dovuta; c) sempre nel merito, anche se subordinatamente al riconoscimento della sussistenza in capo all'avvocato CP_1 di una qualche legittimazione attiva, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che non sono dovuti i canoni di locazione, la rivalutazione e gli interessi e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione dichiarando nullo ed inefficace il decreto del 25 giugno 2021 n. 12069, n. r.g. 15287/2021, notificato in data 23 settembre 2021, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto al dottor Parte_1 di pagare la somma di euro 14.468,65 oltre interessi e spese della procedura dovuta;

d) in via riconvenzionale, anche se subordinatamente al riconoscimento della sussistenza in capo all'avvocato CP_1 della legittimazione attiva, accertato l'intervenuto pagamento da parte del dottor Parte_1 della somma di euro 22.686,32 al Controparte_3 - somma dovuta dall'avvocato CP_1 - condannare in via riconvenzionale l'avvocato CP_1 al pagamento della somma di euro 22.686,32 (ventiduemilaseicentottantasei/32) oltre interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c. e pertanto dalla data dei singoli pagamenti fino al giorno prima del deposito della presente opposizione al saggio degli interessi legali e dalla data del deposito della presente opposizione fino al soddisfo al saggio degli interessi previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali;

e) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

³ **Conclusioni** CP_2IN VIA PRELIMINARE ED IN OGNI CASO- Concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 12069/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 25 giugno 2021 (RG n. 15287/2021) per i motivi esposti in narrativa ed in quanto il credito non risulta contestato e l'opposizione del Sig. Parte_2 non appare fondata su prova scritta né di pronta soluzione. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: - Rigettare l'opposizione proposta dal Dott. Parte_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo n. 12069/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 25 giugno 2021 (RG n. 15287/2021) e, per l'effetto, condannare il Dott. Parte_2 al pagamento dell'importo



<<TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>

<<SEZIONE TREDICESIMA CIVILE>>

<<R.G. n. 43306/2021 -SENTENZA-Pagina n. 3 di 13>>

...omissis....*Peraltro, il contratto di locazione prodotto da controparte* (ndr. quello del 06/03/2013 che appare portare anche la firma dell'opposto CP_2 altro non è che il frutto di una fictio iuris, ovvero un contratto simulato, stipulato dalle parti, al solo fine di contestare le pretese creditorie a quel tempo vantate nei suoi confronti da Org_3 e che si erano già concretizzate in un sequestro conservativo, successivamente convertito in pignoramento immobiliare avanti il Tribunale di Milano (RGE n. 1336/2011), proprio sull'immobile oggetto di locazione, estinto con sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 2008/2018 del 24/04/2018 (RG n. 3213/2016).....omissis ...

Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.

Non veniva accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto ex art. 648 cpc pure formulata dalla parte opposta.

Da ultimo ed all'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunciava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.

Deve, *preliminarmente* ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte.

Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "*concisamente*" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).

Preliminarmente deve riconoscersi che, ai fini del decidere, deve guardarsi unicamente al contratto di locazione sottoscritto in data 06 marzo 2013, registrato telematicamente presso

di €.14.486,65 portato nel summenzionato decreto ingiuntivo. - Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal Dott. Pt_2 [...] in quanto infondate e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni pretesa e domanda del Dott. Parte_2 nei confronti dell'Avv. CP_2 IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: - nella denegata ipotesi in cui venisse accolta l'eccezione preliminare sollevata da controparte, accertare il diritto in capo all'avv. sciumè di richiedere il pagamento dei canoni non corrisposti dal dott. Parte_5 in forza del contratto di locazione del 6 marzo 2013 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 31.185,00 oltre interessi, con riserva di meglio precisare il quantum del danno nel prosieguo del giudizio, o il diverso importo che venisse accertato in corso di causa, liquidandolo, occorrendo, in via equità, oltre a interessi e rivalutazione altra somma ritenuta di giustizia. si chiede a codesto Ill.mo Tribunale di ordinare a controparte l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti del conto corrente Org_4 ordinante 0558474057398306O30000000000IT degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 utilizzato dall'Attore per effettuare i pagamenti delle presunte spese condominiali straordinarie.



<<TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>

<<SEZIONE TREDICESIMA CIVILE>>

<<R.G. n. 43306/2021 -SENTENZA-Pagina n. 4 di 13>>

l Organizzazione_1 di Milano l 19 marzo 2014 al n. 002866 serie 1T, codice Identificativo NumeroDiCartaI_1 .
Di seguito --per estratto e in copia-- l'incipit e preambolo del contratto di locazione del 06/03/2013 (anche registrato)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(stipulato ai sensi dell'art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431)

TRA:

il Sig. SCIUME' PIETRO nato a MILANO (MI) il 02/10/1971 domiciliato in ROMA (RM), VIA GALILEI 35, codice fiscale SCMPTR71R02F205C,
la Signora SCIUME' CAMILLA nata a MILANO (MI) il 21/08/1980 domiciliata in MILANO (MI), VIA G. DONIZETTI 30, codice fiscale SCMCLL80M61F205L,
il Sig. SCIUME' PAOLO nato a CARPI (MO) il 31/01/1943 domiciliato in MILANO (MI), VIA G. DONIZETTI 30, codice fiscale SCMPLA43A31B819F,
di seguito denominati parte locatrice rispettivamente SCIUME' PIETRO e SCIUME' CAMILLA usufruttuari, SCIUME' PAOLO nudo proprietario

E:

il Sig. SCIUME' GIORGIO nato a MILANO (MI) il 07/11/1974 domiciliato in MILANO (MI), VIA G. AMADEO 24, codice fiscale SCMGRG74S07F205V, di seguito denominato parte conduttrice

.....OMISSIS.....

Letto, approvato e sottoscritto.

MILANO, 06/03/2013

La parte locatrice

La parte conduttrice

Ciò mentre le pretese (azionate in via ingiuntiva) dall'opposto CP_2 hanno sempre posto a fondamento dei presunti e prospettati crediti locatizi fondati causalmente su un contratto di locazione riferibile al **05/03/2004** (punto 2 della narrativa del ricorso ingiuntivo). Di seguito <<per estratto e in copia>> il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla parte CP_2 con data del 02/03/2021.....



<<TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>

<<SEZIONE TREDICESIMA CIVILE>>

<<R.G. n. 43306/2021 -SENTENZA-Pagina n. 5 di 13>>

- 1- l'Avv. Paolo Sciumé è nudo proprietario, sin dal 1991, dell'unità immobiliare e del box di pertinenza, entrambi siti in 20133 Milano, Via Amadeo n. 24, ed identificati al N.C.E.U. di Milano, rispettivamente al foglio 358, part. 9, sub. 23, zona 2, cat. A/3, Cl. 5, vani 6,5, piano 6 nonché al foglio 358, part. 9 sub. 1 (DOCC. 1-2);
- 2- in data 5 marzo 2004, il Dott. Giorgio Sciumé (C.F. SCMGRG74S07F205V), residente in 20133 Milano, Via Amadeo n. 24, stipulava un contratto di locazione ad uso abitativo con decorrenza in pari data e termine fissato al 4 marzo 2010, con la Sig.ra Anna Capogrosso, madre dell'odierno ricorrente e usufruttuaria, sin dal 30 dicembre 1991 (DOC. 3);
- 3- in data 2 dicembre 2012, la nuda proprietà e l'usufrutto si ricongiungevano in capo all'odierno ricorrente, a seguito del decesso della Sig.ra Capogrosso (DOC. 4);
- 4- il predetto contratto di locazione prevedeva un rinnovo tacito per ulteriori sei anni dalla scadenza, qualora il conduttore non avesse comunicato all'altra parte la disdetta del contratto a mezzo lettera raccomandata da inviare al locatore almeno sei mesi prima;
- 5- il canone di locazione veniva ivi fissato, concordemente tra le parti, in € 4.000,00 annui da versare in 2 rate anticipate e di pari importo, unitamente alla quota di rimborso anticipato delle spese, scadenti rispettivamente il 5 marzo e il 5 settembre di ogni anno;
- 6- nonostante i reiterati solleciti, il conduttore non ha provveduto al versamento dei canoni di locazione per l'immobile *ut supra*, inerenti le rate comprese da settembre 2015 sino al 5 marzo 2020, dell'importo complessivo di € 20.000,00, come di seguito meglio specificato:

PERIODO	SCADENZA	IMPORTO
6 marzo 2015 – 5 settembre 2015	5 settembre 2015	€ 2.000,00



6 settembre 2015 – 5 marzo 2016	5 marzo 2016	€	2.000,00
6 marzo 2016 – 5 settembre 2016	5 settembre 2016	€	2.000,00
6 settembre 2016 – 5 marzo 2017	5 marzo 2017	€	2.000,00
6 marzo 2017 – 5 settembre 2017	5 settembre 2017	€	2.000,00
6 settembre 2017 – 5 marzo 2018	5 marzo 2018	€	2.000,00
6 marzo 2018 – 5 settembre 2018	5 settembre 2018	€	2.000,00
6 settembre 2018 – 5 marzo 2019	5 marzo 2019	€	2.000,00
6 marzo 2019 – 5 settembre 2019	5 settembre 2019	€	2.000,00
6 settembre 2019 – 5 marzo 2020	5 marzo 2020	€	2.000,00
sommano		€	20.000,00

- 7- in data 23 ottobre 2019, l'immobile *de quo* veniva ceduto al conduttore, Dott. Giorgio Sciumé, in comproprietà pari a ½ per ciascuno con la Sig.ra Marta Maria Serafina Carenzi (consorte);
- 8- in data 14 febbraio 2020, il debitore procedeva al pagamento parziale della somma di €. 10.023,75 (DOC. 5);
- 9- non risulta che l'Avv. Paolo Sciumé abbia beneficiato di ulteriori pagamenti a qualsiasi titolo effettuati dal Sig. Giorgio Sciumé;
- 10- a nulla sono valsi i solleciti di pagamento inviati a controparte, da ultimo, in data 28 maggio 2020 (DOC. 6);
- 11- al netto del pagamento parziale effettuato in data 14 febbraio 2020, l'Avv. Paolo Sciumé è ad oggi creditore nei confronti del Dott. Giorgio Sciumé (C.F. SCMGRG74S07F205V) della somma capitale di € 9.976,00, oltre €.314,00 per rivalutazione annuale dei canoni ed €.4.358,65 per interessi moratori ex D.lgs. n.192/2012 e s.m.i., calcolati dallo scadere di ciascuna rata al pagamento parziale nonché dal residuo al 2 marzo 2021 in virtù del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 5 marzo 2004 e registrato presso l'Agenzia della Entrate – Ufficio di Milano 1 in data 9 marzo 2004;

....

OMISSIS

La parte opponente ha poi come da suo onere specificatamente, *puntualmente e tempestivamente* contestato⁴ --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.-- quanto dedotto

4 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". L'ultimo inciso («fatti non specificatamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la "non contestazione" o la "contestazione generica" di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve "astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (v. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in specie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoreponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da



rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell’avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell’art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l’ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall’onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l’esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l’unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l’estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall’onere della prova. Per il giudice, questi ha l’obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicché simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere; in altre parole, considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all’uno o all’altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all’eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall’art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L’onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 1717). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, scorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;



<<TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>

<<SEZIONE TREDICESIMA CIVILE>>

<<R.G. n. 43306/2021 -SENTENZA-Pagina n. 8 di 13>>

genericamente da controparte opposta, sicchè quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo⁵ della prova, nemmeno potrà ritualmente valersi⁶ né giovare del conseguente esonero ovvero *alleggerimento* probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.

Peraltro in totale contrasto con quanto assunto e prospettato dalla parte opposta CP_2
in merito a propri asseriti crediti (per canoni locatizi riferiti al periodo dal **marzo 2015 sino al marzo 2020** e che non sarebbero stati versati dalla parte opponente) vi sono le seguenti

⁵ In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivile, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr. Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova; circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002). Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018).

Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al temperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegati dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;

⁶ Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (...) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).



<<TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>

<<SEZIONE TREDICESIMA CIVILE>>

<<R.G. n. 43306/2021 -SENTENZA-Pagina n. 9 di 13>>

quietanze e/o dichiarazioni solutorie rilasciate dagli stessi contraenti co-locatori a nome Pt_6 [...] e Parte_7 e dagli stessi sottoscritte personalmente

OMISSIS

Io sottoscritto Pietro Sciumé, nato a Milano il 2 ottobre 1971, residente in Roma, Via Emanuele Filiberto n. 119, codice fiscale SCMPTR71R02F205C, con la presente, anche in relazione all'odierna compravendita immobiliare a rogito notaio Debora Ferro, dichiaro di non aver più nulla a pretendere da Giorgio Sciumé, nato a Milano il 7 novembre 1974, residente in Milano, Via Amadeo n. 24, codice fiscale SCMGRG74S07F205V, con riferimento al rapporto locatizio di cui al contratto stipulato il 6 marzo 2013 e registrato il 19 marzo 2014 al n. 002866 che è risolto ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile contestualmente alla citata compravendita, tenuto anche conto del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni sorte dallo stesso rapporto contrattuale.

In fede

Pietro Sciumé

Roma, 23 ottobre 2019

Houston (Texas), 23 ottobre 2019

Io sottoscritta Camilla Teresa Matilde Sciumé, nata a Milano il 21 agosto 1980, residente negli Stati Uniti d'America all'indirizzo 9327 Slate Stone Court, 77064 Houston TX, codice fiscale SCMCLL80M61F205L, con la presente, anche in relazione all'odierna compravendita immobiliare a rogito notaio Debora Ferro, dichiaro di non aver più nulla a pretendere da Giorgio Sciumé, nato a Milano il 7 novembre 1974, residente in Milano, Via Amadeo n. 24, codice fiscale SCMGRG74S07F205V, con riferimento al rapporto locatizio di cui al contratto stipulato il 6 marzo 2013 e registrato il 19 marzo 2014 al n. 002866 che è risolto ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile contestualmente alla citata compravendita, tenuto anche conto del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni sorte dallo stesso rapporto contrattuale.

In fede

Camilla Teresa Matilde Sciumé

Inoltre quanto *assunto* e prospettato dall'opposto CP_2 appare anche decisamente contrastato da quanto dallo stesso CP_2 ammesso nella narrativa del proprio ricorso ex art. 615 c.p.c. (prodotto dalla parte opponente --e mai in questa sede contestato dall'opposto-- sub documento alla lettera A fascicolo Parte_2 con data del 25/02/2016 alle pagine 3, 4 e 5).



Da ultimo deve evidenziarsi –il dato oggettivo e fattuale non appare certamente privo di *sicuro ed univoco* valore indiziario> che nel corpo dell’atto di acquisto immobiliare (con rogito notarile per atto pubblico del 23/10/2019) intercorso tra le stesse parti oggi in causa **non** via sia alcuna forma di *espressa o indiretta* menzione di una (asserita) pregressa morosità per canoni non pagati dalla parte conduttrice (poi acquirente a nome **Parte_2** relativamente allo stesso immobile (morosità che sarebbe risalente al marzo 2015). Sul punto anche l’art. 5 del rogito relativo alla fissazione del prezzo concordato di compravendita per €150.000,00 nulla dice (nemmeno ai fini di una diversa determinazione del prezzo finale) su una pregressa morosità (per canoni impagati) del conduttore divenuto acquirente dello stesso immobile.

Inoltre il Rogito del 23/10/2019 nemmeno appare conciliabile con una dedotta morosità (per canoni locatizi impagati) che si propagherebbe addirittura ben oltre l’avvenuto acquisto dell’immobile in capo al **Parte_2** (ex conduttore e divenuto proprietario dal 23/10/2019); infatti nel ricorso monitorio si rivendicano canoni locatizi che sarebbero maturati (anche) nei periodi successivo alla data del rogito (del 23/10/2019) e in particolare dal novembre 2019 sino al marzo 2020.

Pertanto la domanda⁷ proposta solo nella comparsa di costituzione del 12/05/2022 della parte opposta **CP_2** (pag. 13) appare (in quanto totalmente nuova e diversa da quella formulata nel ricorso monitorio) come tale da valutarsi radicalmente *inammissibile* anche in rito (oltre che, in ogni caso ed in via assorbente, anche infondata nel merito).

Nemmeno potrebbe trovare accoglimento alcuno la cd. domanda riconvenzionale di parte opponente (**Parte_2** cd. condizionata (comunque *subordinata*) volta ad ottenere la condanna della parte opposta alla *restituzione* di asserite somme che l’opponente **Pt_1** [...] avrebbe versato (*peraltro* al Condominio e non all’opposto) di via Giovanni Antonio Amadeo n. 24, Milano durante il corso del rapporto locatizio a titolo di oneri condominiali (per la somma complessiva di euro 22.686,32). In primis lo stesso opponente assume di averli corrisposto non all’opposto (ma bensì al **CP_3**) sicchè anche sul punto la domanda sarebbe da disattendere.

In ogni caso nel rogito del 23/10/2019 <<stipulato tra le stesse parti oggi in causa **CP_2** e **Parte_2** > all’art. 8 e all’art. 10 dello stesso si dice *Le parti dichiarano e convengono che le spese condominiali ordinarie e straordinarie, anche pregresse, sono assunte a esclusivo carico del la parte acquirente per espresso accordo tra le stesse..... La par te venditrice dichiara inoltre di non ave re in corso pendenze e vertenze con il condominio di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto; la parte acquirente assume a proprio carico eventuali oneri e spese derivanti da controversie riguardanti il condominio, instaurate precedente mente alla data di efficacia del presente contratto o relati ve a fatti verificatisi antecedentemente alla stessa data....*

⁷ Cfr. domanda proposta nella comparsa di costituzione del 12/05/2022 della parte opposta **CP_2** (pag. 13).....*nella denegata ipotesi in cui venisse accolta l’eccezione preliminare sollevata da controparte, accertare il diritto in capo all’avv. sciùmè di richiedere il pagamento dei canoni non corrisposti dal dott. **Parte_5** in forza del contratto di locazione del 6 marzo 2013 e, per l’effetto, condannare quest’ultimo al pagamento della somma di euro 31.185,00 oltre interessi, con riserva di meglio precisare il quantum del danno nel prosieguo del giudizio, o il diverso importo che venisse accertato in corso di causa, liquidandolo, occorrendo, in via equità, oltre a interessi e rivalutazione altra somma ritenuta di giustizia.*



Quanto sopra argomentato -in fatto ed in diritto- va pertanto accolta l'opposizione proposta da parte Parte_2 e, per l'effetto, va revocato integralmente e, ad ogni effetto di legge, il decreto ingiuntivo qui opposto ed emesso dal T.O. di Milano al n. 12069/2021 (al RG n. 15287/2021) in data del 28/05/2021-25/06/2021. Vanno respinte e disattese tutte le altre domande giudiziali proposte e formulate dalle parti costituite non espressamente accolte.

In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.

Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione⁸ il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo⁹.

Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito¹⁰, deve ritenersi allo stato assorbita¹¹.

⁸ Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).

⁹ Cass. 17685/2022.... Questa Corte ha già precisato che la sentenza redatta in formato elettronico e recante la firma digitale del giudice a norma del D.M. n. 44 del 2011, art. 15, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, data l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del D.Lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD). Ai sensi del D.Lgs. cit., art. 23, deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della sottoscrizione (Cass. 11306/2021). Tali formalità garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del provvedimento (se non che dall'autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione). La firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del D.Lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dal D.L. n. 193 del 2009, art. 4, convertito dalla L. n. 24 del 2010, "ratione temporis" applicabile (Cass. 22871/2015);

¹⁰ Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

¹¹ Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle



<<TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>

<<SEZIONE TREDICESIMA CIVILE>>

<<R.G. n. 43306/2021 -SENTENZA-Pagina n. 12 di 13>>

---P.Q.M.---

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 43306/2021, *definitivamente* pronunciando nel contraddittorio tra le parti costituite, così provvede e dispone:

- Accoglie l'opposizione proposta da parte *Parte_2* e, per l'effetto, revoca integralmente e, ad ogni effetto di legge, il decreto ingiuntivo qui opposto ed emesso dal T.O. di Milano al n. 12069/2021 (al RG n. 15287/2021) in data del 28/05/2021-25/06/2021;**
 - Disattende tutte le altre domande giudiziali proposte e formulate dalle parti costituite non già qui espressamente accolte;**
 - Condanna la parte opposta *CP_2* alla refusione, in favore della controparte ricorrente/opponente, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#5.077,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;**
 - Sentenza *provvisoriamente* esecutiva *ex lege*;**
 - Visto l'art. 429, I comma seconda parte, del c.p.c. ed attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni 55 per il deposito della *motivazione* della sentenza.**
 - Sentenza pubblicata mediante redazione in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.**
 - Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.**
- Milano, così deciso il 10/10/2023.**

**Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini**

parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);

